

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 25/06/2024 - A2024/006122 - 1957 B 00042 - 325 720 423 - MAPED

MAPED

Société par actions simplifiée au capital de 5 155 000 €

Siège social : 530 Route de Pringy

74370 Argonay

325 720 423 RCS Annecy

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

EN DATE DU 16 MAI 2024

L'an deux mille vingt quatre, le seize mai à neuf heures quarante-cinq, les associés de la société **MAPED** se sont réunis en assemblée générale mixte (l'« **Assemblée Générale** ») au siège social à Argonay, sur convocation faite par le président de la société (le « **Président** »).

La séance se tient par visio-conférence ainsi qu'en présentiel.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jacques LACROIX, Président du Conseil d'administration.

Il est établi une feuille de présence qui est émargée par chaque associé présent ou représenté à l'assemblée. La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés de la Société présents ou réputés présents, représentés ou ayant voté à distance possèdent **23.477 actions**, soit **100 %** des actions ayant droit de vote.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Monsieur Hervé DEPERY et Madame Micheline LACROIX associés présents au siège social et acceptants, sont appelés comme scrutateurs, Monsieur Antoine LACROIX est désigné comme secrétaire.

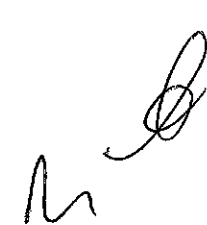
Monsieur Romain LACROIX, Président de la société, Monsieur Jacques-Antoine LACROIX, Directeur général sont également présents, ainsi que Monsieur Guillaume GAUTHIER, Directeur administratif et financier.

Le Président déclare en outre que les sociétés B.B.M. & Associés, représentée par Monsieur Antoine SIRAND, et DELOITTE & Associés, représentée par Madame Vanessa GIRARDET, commissaires aux comptes de la Société, ont été régulièrement convoqués et sont présents.

En outre, il déclare que le représentant du comité social économique (CSE) a été régulièrement convoqué par lettre remise en main propre le 30 avril 2024.

Sont présents à l'assemblée :

- Madame Anaïs LOUIN (collège 1)
- Monsieur Sylvain ROSSIGNOL (collège 2)



Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements requis par la loi et les règlements devant être communiqués aux associés ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de la présente assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire

1. Approbation des comptes sociaux annuels clos le 31 décembre 2023 - Quitus aux organes dirigeants de la Société et aux administrateurs,
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
3. Approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce,
4. Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'administration de la Société,

A titre extraordinaire

5. Modifications des statuts de la Société,
6. Pouvoirs pour formalités,

Le Président de l'assemblée donne la parole à Monsieur Romain LACROIX, Président de la société, ainsi qu'à Monsieur Guillaume GAUTHIER, Directeur financier, pour présenter l'activité du groupe et de la société sur 2023, les faits marquants, les comptes sociaux annuels et consolidés 2023, ainsi que le rapport de gestion afférent à l'exercice 2023.

Après une présentation détaillée divers échanges ont lieu sur les éléments et résultats présentés.

Un point particulier est ensuite fait sur les perspectives de l'année (en termes de production, de commandes, de services clients, de territoire, etc.).

Ensuite, le Président de l'assemblée donne la parole aux Commissaires aux comptes pour qu'ils présentent leurs rapports sur les comptes clos le 31 décembre 2023.

Ils font part du champ de leurs travaux sur l'exercice 2023 et de leurs conclusions, tant sur les comptes sociaux et consolidés (rapport général), que sur les conventions réglementées (rapport spécial).

Après différents échanges, plus personne ne demandant la parole, le Président de l'assemblée se propose de mettre aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour. Il rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 12 des statuts : *« le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier »*. Il en sera tenu compte pour le vote des résolutions suivantes.

td

M h B

A titre ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2023**,

reconnaît avoir suffisamment été informée sur l'état des comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le **31 décembre 2023**, et avoir été mise en mesure de soumettre toute question au Président et au Conseil d'administration concernant l'établissement de ces derniers ;

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2023** tels qu'ils ont été présentés, comprenant notamment le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ;

constate que lesdits comptes font apparaître un résultat bénéficiaire de 7.832.221 euros ;

donne quitus aux organes dirigeants de la Société et aux administrateurs de la gestion et de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice ; et

prend acte et approuve le montant des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s'élèvent à 33.824,00 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que l'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants (plein propriétaires et nu propriétaires).

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur proposition du Conseil d'administration,

décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 7.832.221 euros, de la manière suivante :

- à titre de dividende aux associés à hauteur de 3.732.843 euros, soit 159 euros par action, mis en paiement, par virement bancaire, à compter de ce jour,
- le solde, soit 4.099.378 euros au poste « Autres réserves »,

reconnaît avoir été informée que les dividendes revenant à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France donnent lieu obligatoirement :

- à une retenue à la source de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux ;
- à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de l'impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, sauf demande de dispense du bénéficiaire lorsque son revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, veufs ou divorcés) ou 75 000 euros (contribuables soumis à imposition commune),

fm

h h e

constate conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Montant / action	Dividende total
31/12/2020	127,20 €	3 278 580 €
31/12/2021	159,00 €	3 732 843 €
31/12/2022	159,00 €	3 732 843 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants (plein propriétaires et usufruitiers).

TROISIEME RESOLUTION

(Approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2023)

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023,

prend acte des conclusions du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi conformément à l'article L.227-10 du Code de commerce ; et

approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants (plein propriétaires et nu propriétaires).

QUATRIEME RESOLUTION

(Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'administration de la Société)

L'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration,

constate que les mandats d'administrateurs de MM. Jacques LACROIX, Jacques-Antoine LACROIX et de Mme Micheline LACROIX arrivent à expiration à l'issue de la présente assemblée générale,

décide de renouveler les mandats de MM. Jacques LACROIX, Jacques-Antoine LACROIX et de Mme Micheline LACROIX en qualité de membres du Conseil d'administration, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 ;

rappelle que le mandat d'administrateur de M. Romain LACROIX arrivera à expiration lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et que le mandat d'administrateur de M. Hervé DEPERY arrivera à expiration lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

110

M h d

décide, en conséquence de ce qui précède et dans une logique d'harmonisation de la durée des mandats de l'ensemble des membres du Conseil d'administration, de renouveler par anticipation les mandats d'administrateurs de MM. Romain LACROIX et Hervé DEPERY pour une durée de 4 ans à compter de la présente assemblée générale, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants (plein propriétaires et nu propriétaires)

A titre extraordinaire

CINQUIEME RESOLUTION
(Modifications des statuts de la Société)

L'assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration,

décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société, lequel sera désormais rédigé ainsi :

« ARTICLE 3. OBJET SOCIAL – RAISON D'ETRE – SOCIETE A MISSION

3.1 Objet social

La société a pour Objet social, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

- la fabrication d'articles pour l'école, le bureau et les loisirs créatifs, jeux / jouets et, d'une manière générale, de tous articles finis ou non finis ;
- l'achat, la vente de tous articles fabriqués rentrant dans les objets ci-dessus prévus;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation, la cession ou l'apport de tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique ;
- d'une façon générale, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;
- la prise d'intérêts par voie d'apport, fusion, participation, souscription d'actions, de parts ou d'obligations, ou de toute autre manière, dans toutes entreprises ou sociétés se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et, en général, dans toutes entreprises commerciales ou industrielles susceptibles d'en favoriser le développement.

3.2 Raison d'être

La société se déclare à Mission au sens des dispositions de l'article L 210-10 du Code de commerce et a pour raison d'être :

« Donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. »

3.3 Objectifs sociaux, sociétal et environnementaux

La société entend également générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l'exercice de ses activités.



En particulier, les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans la cadre de son activité, au sens du 2^e de l'article L. 210-10 du Code de commerce, sont les suivants :

- Proposer aux enfants des produits et services permettant l'acquisition des apprentissages académiques et créatifs fondamentaux,
- Contribuer à rendre l'éducation accessible à tous, à travers notre offre, notre distribution et nos initiatives,
- Systématiser l'éco-conception et viser la circularité lors des développements ou améliorations des produits,
- Assurer des pratiques sociales et sociétales mieux-disantes dans nos territoires et dans notre chaîne de valeur.

Dans le cadre de cette démarche, le Président, le ou les Directeurs généraux, s'engagent à prendre en considération (i) les conséquences sociales, sociétales et environnementales de leurs décisions sur l'ensemble des parties prenantes de la Société et (ii) les conséquences de leurs décisions sur l'environnement. » ;

décide de supprimer le préambule inséré au titre 3 des statuts ;

décide, afin de permettre une harmonisation des règles de désignation de l'ensemble des mandataires sociaux de la Société, de modifier comme suit l'article 15.1 des statuts de la Société :

« ARTICLE 15 AUTRES DIRIGEANTS

15.1 Nomination

Les associés peuvent, dans les conditions requises pour les décisions ordinaires, nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société. Les directeurs généraux peuvent ou non être associés ou encore, s'agissant d'une personne physique, salariés de la société.

[...]. »

Le reste de l'article 15, demeure inchangé ;

décide en conséquence de supprimer le 9^{ème} «-» de l'article 14.4. des statuts de la société portant sur le pouvoir du Conseil de « nommer et révoquer ad nutum le ou les Directeurs généraux et fixer leurs rémunérations » et de l'insérer à l'article 20.1 des statuts « Compétence des associés »

décide, afin de simplifier le mode de prise de décision par les associés, d'autoriser la prise de décision par acte constatant les décisions unanimes des associés, pouvant notamment être signé par voie électronique et décide, en conséquence, de modifier comme suit le paragraphe 20.2.2 (règles de délibération) de l'article 20 (décisions collectives des associés), et d'y ajouter un sous-paragraphe (d):

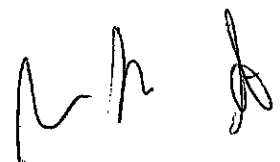
« ARTICLE 20 DECISION COLLECTIVES DES ASSOCIES

[...]

20.2.2 Règles de délibération

Les décisions de la collectivité des associés sont prises à l'initiative du Président ou du conseil d'administration. Les associés prennent leurs décisions soit en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence

td



(téléphonique ou audiovisuelle), soit par acte sous seing privé signé par chacun des associés (ou son mandataire).

[...]

(d) Signature d'un acte sous seing privé

Les décisions collectives, de quelque nature qu'elles soient, peuvent valablement résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés, en ce compris par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1375 du Code civil. Si le Président n'est pas associé, cet acte devra lui être communiqué dans les meilleurs délais.

[...] ».

Le reste de l'article, demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants (plein propriétaires et nu propriétaires)

SIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour formalités)

L'assemblée générale **confère** enfin tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants (plein propriétaires et nu propriétaires)

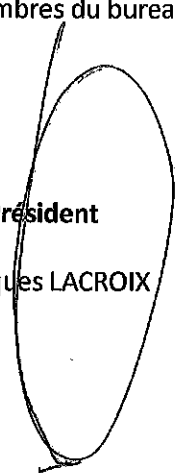
oOo

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée par le Président de l'assemblée qui remercie les associés de leur présence.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le Président

Jacques LACROIX



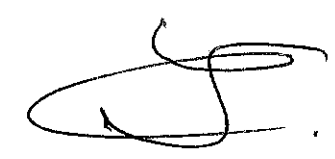
Les Scrutateurs

Hervé DEPERY et Micheline LACROIX



Le Secrétaire

Romain LACROIX



MAPED

Société par actions simplifiée au capital de 5 155 000 €
Siège social : 530 Route de Pringy
74370 ARGONAY
325 720 423 RCS ANNECY
(57 B 42)

STATUTS

(Mis à jour le 16 mai 2024)

*Certifiés conformes par le Président,
M. Romain Lacroix*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

TITRE I

FORME - DENOMINATION - OBJET SIEGE - DUREE

ARTICLE 1. FORME

Par délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 22 juin 1968, les statuts de la société anonyme « MANUFACTURE D'ARTICLES DE PRECISION ET DE DESSIN - M.A.P.E.D. » ont été mis en harmonie avec les dispositions de la loi du 24 juillet 1966.

Par délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 24 juin 1985, les statuts de la société anonyme « MANUFACTURE D'ARTICLES DE PRECISION ET DE DESSIN - M.A.P.E.D. » ont été mis en harmonie avec les dispositions de la loi du 30 décembre 1981.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée par décision unanime de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2002.

La société a la forme d'une société par actions simplifiée régie par les articles L. 227-1 et suivants du Code de Commerce, par toutes autres dispositions légales ou réglementaires et par les présents statuts.

La société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2. DENOMINATION

La dénomination sociale est :

MAPED.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. », et de l'énonciation du montant du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL – RAISON D'ETRE – SOCIETE A MISSION

3.1 Objet social

La société a pour Objet social, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

- la fabrication d'articles pour l'école, le bureau et les loisirs créatifs, jeux / jouets et, d'une manière générale, de tous articles finis ou non finis ;

- l’achat, la vente de tous articles fabriqués rentrant dans les objets ci-dessus prévus;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation, la cession ou l’apport de tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique ;
- d’une façon générale, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes ;
- la prise d’intérêts par voie d’apport, fusion, participation, souscription d’actions, de parts ou d’obligations, ou de toute autre manière, dans toutes entreprises ou sociétés se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et, en général, dans toutes entreprises commerciales ou industrielles susceptibles d’en favoriser le développement.

3.2 Raison d’être

La société se déclare à Mission au sens des dispositions de l’article L 210-10 du Code de commerce et a pour raison d’être :

« Donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. »

3.3 Objectifs sociaux, sociétal et environnementaux

La société entend également générer un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif dans l’exercice de ses activités.

En particulier, les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans la cadre de son activité, au sens du 2^e de l’article L. 210-10 du Code de commerce, sont les suivants :

- Proposer aux enfants des produits et services permettant l’acquisition des apprentissages académiques et créatifs fondamentaux,
- Contribuer à rendre l’éducation accessible à tous, à travers notre offre, notre distribution et nos initiatives,
- Systématiser l’éco-conception et viser la circularité lors des développements ou améliorations des produits,
- Assurer des pratiques sociales et sociétales mieux-disantes dans nos territoires et dans notre chaîne de valeur.

Dans le cadre de cette démarche, le Président, le ou les Directeurs généraux, s’engagent à prendre en considération (i) les conséquences sociales, sociétales et environnementales de leurs décisions sur l’ensemble des parties prenantes de la Société et (ii) les conséquences de leurs décisions sur l’environnement.

ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

**530 Route de Pringy
74370 ARGONAY.**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Président, et en tout autre lieu par décision de la collectivité des associés.

ARTICLE 5. DUREE

La durée de la société reste fixée à 99 années, à compter du 28 janvier 1952. Sauf dissolution anticipée ou de prorogation, elle arrivera à son terme le 27 janvier 2051.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - ACTIONS

ARTICLE 6. APPORTS - CAPITAL SOCIAL

6.1 APPORTS

- Les apports comprennent ceux effectués lors de la constitution de la société ainsi qu'à l'occasion des augmentations de capital ultérieures et ce, jusqu'au 20 mars 1979, pour un montant de 54 881,65 € (soit une contre-valeur de 360 000 F), ci 54 881,65 €
- L'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 1979 a décidé une augmentation de capital par incorporation de réserves pour un montant de 164 644,94 € (soit une contre-valeur de 1 080 000 €), ci 164 644,94 €
et par souscription en numéraire pour un montant de 45 734,70 € (soit une contre-valeur de 300 000 F), ci 45 734,70 €
- L'assemblée générale extraordinaire du 21 avril 1983 a décidé une augmentation de capital par souscription en numéraire de 53 357,16 € (soit une contre-valeur de 350 000 F), ci 53 357,16 €

— Le 26 juillet 1990, le conseil d'administration a pris acte de la conversion de 4 875 obligations en 4 875 actions de 15,24 € nominal. Le capital a ainsi été augmenté de 74 318,89 € (soit une contre-valeur de 487 500 F), ci	74 318,89 €
— Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 mai 2001, le capital social a été augmenté 4 762 062,66 € (soit une contre-valeur de 31 237 083,35 F), ci par incorporation de réserves, puis il a été converti en euros.	4 762 062,66 €
— L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie le 28 décembre 2007, a décidé :	
* d'augmenter le capital social de 2 579 400 €, ci	2 579 400,00 €
suite à la fusion-absorption de la société FIMAP,	
* puis de réduire de 2 579 400 €, ci	- 2 579 400,00 €
par annulation de 12 897 actions de 200 € de valeur nominale comprises dans l'apport-fusion et appartenant à la société MAPED.	
— L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie le 18 mai 2021, a décidé :	
* de réduire le capital social de quatre cent cinquante-neuf mille six cents euros, ci	- 459 600,00 €
par voie de rachat de 2 298 actions,	
* Puis d'augmenter le capital social de quatre cent cinquante-neuf mille six cents euros, ci	459 600,00 €
par élévation de la quote-part du capital social de chaque action	
Soit au total la somme de CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS , ci	5 155 000,00 €

6.2 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS** (5 155 000 €).

Il est divisé en **VINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT** (23 477) actions, entièrement libérées et de même catégorie.

ARTICLE 7. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision collective des associés.

ARTICLE 8. LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées de la moitié lors de la souscription.

ARTICLE 9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

La propriété résulte de l'inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

ARTICLE 10. TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1. Modalités de transmission

Les actions de la société ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements de titres ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et au plus tard dans les 20 jours qui suivent celle-ci.

10.2. Cession des actions

1. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration.
2. La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital social.

Le Président notifie cette demande d'agrément au conseil d'administration.

3. La décision du conseil d'administration sur l'agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande visée au point 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
- a) En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.
 - b) En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

5. Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.
6. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation du conseil dans les conditions prévues au paragraphe 3. ci-dessus.
7. La cession du droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au paragraphe 3. ci-dessus.
8. Dans les cas visés aux paragraphes 5. et 6. ci-dessus, le droit d'agrément et la procédure de rachat s'exerceront non à l'occasion des cessions de droits, mais seulement après réalisation définitive de l'augmentation de capital et dans les trois mois de celle-ci.

ARTICLE 11. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

11.1. Droits et obligations générales

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du regroupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

11.2. Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

11.3. Droits dans les bénéfices et sur l'actif social

Toute action donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et les réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours de vie sociale comme en cas de liquidation.

ARTICLE 12. INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE ET USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des actions remises en gage.

TITRE III – GOUVERNANCE

ARTICLE 13. PRESIDENT

13.1. Nomination

La société est gérée et administrée par un Président qui peut être une personne physique ou morale. Il peut être choisi en dehors des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants ou le représentant de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourent les mêmes

responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président personne morale doit désigner un représentant permanent auprès de la société. A défaut de désignation, le représentant permanent est le représentant légal de la personne morale nommée Président.

En cas de changement de son représentant, elle doit le notifier immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société. Le changement de représentant ne prend effet à l'égard de la société qu'à compter de cette notification.

13.2. Durée des fonctions

Le mandat de Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Les fonctions du Président prennent fin soit :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;
- par la démission ;
- par l'arrivée de la limite d'âge de 70 ans s'agissant d'une personne physique ;
- par la révocation des associés, laquelle est prise ad nutum ;
- par le décès s'agissant d'une personne physique ou la liquidation s'agissant d'une personne morale ;
- par l'incapacité ou l'interdiction de gérer ;
- par la transformation ou la liquidation de la société.

13.3. Pouvoirs

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le Président exerce ses pouvoirs sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'associés et au conseil d'administration.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les associés ou encore le conseil d'administration pourront délimiter les pouvoirs du Président et soumettre certains actes à une autorisation préalable sans que ces limitations ne soient opposables aux tiers.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, il est convenu que le Président ne peut, sans y avoir été autorisé au préalable par une décision du conseil d'administration, prendre les décisions suivantes :

- les décisions de création ou d'acquisition d'une entité juridique ou la prise de participation dans une société, l'ouverture ou la fermeture d'une filiale ;
- l'achat, la vente ou l'échange de biens immobiliers, d'un fonds de commerce ou d'actions d'une des sociétés ;
- l'octroi de cautions, avals, garanties ou lettres de confort au nom d'une des sociétés du groupe ;
- tout changement substantiel dans la structure juridique et opérationnelle de la société ;
- toutes opérations dont l'importance et l'étendue dépassent le cours normal des affaires de la société.

13.4. Délégation de pouvoirs

Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées ou au titre de la délégation ou de l'attribution d'une fonction.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

13.5. Cumul des mandats

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats.

13.6. Rémunération

En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, le Président pourra percevoir une rémunération. Il a droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation de justificatifs.

La rémunération du Président devra être fixée, s'il y a lieu, par le conseil d'administration.

Le Président, personne physique, peut être lié à la société par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

ARTICLE 14. CONSEIL D'ADMINISTRATION

14.1. Nomination

Les associés peuvent instituer un conseil d'administration composé de deux (2) membres au moins nommés par les associés.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques, salariées ou non de la société, ou des personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent.

Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, démission ou empêchement prolongé du représentant permanent. Le changement de représentant ne prend effet à l'égard de la société qu'à compter de cette notification.

Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum statutaire, l'existence du conseil est suspendue jusqu'à la nomination de nouveaux membres par les associés.

14.2. Durée des fonctions

Le mandat d'administrateur peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat est renouvelable sans limitation.

Le mandat d'administrateur est révocable à tout moment de manière discrétionnaire par les associés.

Le mandat prend également fin dans les cas prévus ci-dessus à l'article 13.2., à l'exception de la durée du mandat d'administrateur qui n'est assortie d'aucune limite d'âge, la fin des fonctions du président de la société n'affectant pas le mandat des administrateurs.

14.3. Rémunération des administrateurs

L'Assemblée Générale ordinaire peut allouer aux Administrateurs, en rétribution de leur mandat, une somme fixe annuelle maximum dont le montant est admis en frais généraux.

Le Conseil d'Administration répartit librement entre ses membres la somme globale allouée aux Administrateurs.

Il autorise ou entérine le remboursement des frais de voyages et de déplacements et des dépenses engagées par les Administrateurs dans l'intérêt de la Société.

14.4. Pouvoirs

Le conseil d'administration sera chargé notamment de :

- arrêter les comptes annuels ;
- agréer les cessions d'actions à des tiers ;
- distribuer des acomptes sur dividendes ;
- déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre ;
- se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et régler par ses délibérations les affaires qui la concernent ;
- procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns ;
- prendre toute décision que le président sera chargé de mettre en œuvre, notamment autoriser le président à prendre les décisions suivantes :
 - les décisions de création ou d'acquisition d'une entité juridique ou la prise de participation dans une société, l'ouverture ou la fermeture d'une filiale ;
 - l'achat, la vente ou l'échange de biens immobiliers, d'un fonds de commerce ou d'actions d'une des sociétés ;

- l'octroi de cautions, avals, garanties ou lettres de confort au nom d'une des sociétés du groupe ;
 - tout changement substantiel dans la structure juridique et opérationnelle de la société ;
 - toutes opérations dont l'importance et l'étendue dépassent le cours normal des affaires de la société.
- soumettre toute opération qu'il jugera utile à son accord préalable ;
 - fixer la rémunération du président de la société ainsi que, le cas échéant, des éventuels autres dirigeants (en ce compris les directeurs généraux).

14.5. Président du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, personne physique, dont il détermine, le cas échéant, la rémunération, étant précisé que le président du conseil d'administration peut également exercer les fonctions de Président de la société.

Le conseil d'administration peut révoquer son président à tout moment.

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, le conseil d'administration désignera un président de séance ou un président délégué, sauf à élire un nouveau président.

Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte aux associés. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission.

14.6. Délibérations du conseil d'administration

Le conseil d'administration délibère soit :

- lors d'une réunion convoquée par le président ou l'un de ses membres,
- par écrit sur des projets de délibérations présentés par le président ou tout autre administrateur,

et ce aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

En cas de réunion, elle aura lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation est faite par tous moyens, elle peut même être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont en mesure de délibérer. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi par le président.

14.7. Cumul des mandats

Les administrateurs ne sont soumis à aucune limitation de mandats.

ARTICLE 15. AUTRES DIRIGEANTS

15.1. Nomination

Les associés peuvent, dans les conditions requises pour les décisions ordinaires, nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société. Les directeurs généraux peuvent ou non être associés ou encore, s'agissant d'une personne physique, salariés de la société.

15.2. Durée des fonctions

Le mandat des autres dirigeants peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat des autres dirigeants est renouvelable sans limitation.

La fonction des autres dirigeants prend fin dans les mêmes conditions que celles du Président de la société, telles qu'indiquées à l'article 13.2., ou encore lors de la fin des fonctions de ce dernier. Toutefois, en cas de décès, démission ou empêchement du Président, où ils conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

15.3. Rémunération

Le conseil d'administration fixe les modalités de rémunération des autres dirigeants.

Les autres dirigeants pourront obtenir remboursement, sur justificatif, des dépenses effectuées dans le cadre de leur mission pour le compte de la société.

15.4. Pouvoirs

Le titre, l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux autres dirigeants sont déterminés par la décision de nomination.

15.5. Délégation de pouvoirs

Les autres dirigeants peuvent dans la limite de leurs attributions, conférer toute délégation de pouvoirs.

Les délégations subsistent lorsqu'ils viennent à cesser leurs fonctions, à moins que leurs successeurs ne les révoquent.

15.6. Cumul des mandats

Les autres dirigeants ne sont soumis à aucune limitation de mandats.

ARTICLE 16. COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise ne pourront exercer les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du Travail qu'auprès du Président, qui peut donner une procuration à toute personne de son choix, conformément aux dispositions légales et aux stipulations des présents statuts.

Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social dix jours au moins avant la date fixée de l'assemblée générale des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq jours de leur réception.

ARTICLE 17. COMITE DE MISSION – ORGANISME TIERS INDEPENDANT

Conformément à la loi et à sa qualité de société à mission, la société disposera d'un Comité de Mission.

17.1. Mission du Comité de Mission

Le Comité de Mission est en charge spécifiquement de suivre et d'évaluer les actions mises en œuvre au titre de la réalisation des dispositions des articles 3.2 et 3.3 des statuts et d'émettre un rapport annuel aux associés conformément aux dispositions de l'article L 210-10 du Code de commerce.

Le Comité de Mission procède à toutes les vérifications qu'il jugera opportunes et pourra se faire communiquer, en concertation avec le Président de la société, tout document nécessaire à cet effet.

17.2. Composition du Comité de Mission – Nomination – Révocation

Le Comité de Mission sera composé d'un mandataire social (dirigeant ou non) et d'au moins deux (2) autres membres, dont au moins une personne désignée parmi les salariés de la société.

Les membres du Comité de Mission peuvent être des personnes physiques ou morales, à charge de désigner un représentant permanent au Comité de Mission. Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

Les membres du Comité de Mission sont nommés, renouvelés ou révoqués ad nutum par la collectivité des associés, en tant que décision ordinaire, étant précisé qu'en cas de démission d'un membre en cours de mandat, le Comité de Mission pourra coopter un nouveau membre, sa décision sera soumise à ratification de la plus prochaine décision de la collectivité des associés.

17.3. Durée des fonctions

La durée des fonctions des membres du Comité de Mission est de deux (2) ans. Leur mission prend fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes du deuxième exercice suivant leur nomination. Les membres du Comité de Mission sont rééligibles sans limitation de durée.

Le mandat des membres du Comité de Mission peut cesser en cas de :

- démission,
- décès,
- révocation ad nutum,
- liquidation judiciaire ou cessation du contrat de travail pour les membres salariés de la société,
- survenance d'un conflit d'intérêt, considéré comme incompatible avec la fonction.

17.4. Fonctionnement du Comité de Mission

Les membres du Comité de Mission désignent en leur sein un Président.

Les réunions seront convoquées à l'initiative du Président du Comité et, au moins une fois par an. Cependant, tout membre pourra demander au Président du Comité de convoquer une réunion sur un ordre du jour déterminé et, à défaut de convocation par le Président du Comité sur cet ordre du jour dans un délai de cinq (5) jours à compter de la demande qui lui en aura été faite, ledit membre pourra lui-même procéder à cette convocation et fixer l'ordre du jour.

La convocation sera faite par tous moyens de communication et même verbalement, à la demande de n'importe quel membre, sous réserve du respect d'un préavis de cinq (5) jours minimum, sauf accord unanime des membres du Comité de Mission pour un délai plus court.

Elles seront présidées par le Président du Comité ou par l'auteur de la convocation.

Le Comité de Mission ne pourra délibérer que pour autant que la moitié de ses membres soient présents ou représentés par l'un des autres membres. L'ensemble des décisions soumises au vote du Comité de Mission de la Société sera prise à la majorité des membres présents ou représentés, en cas de partage des voix la voix du Président sera prépondérante.

Il sera établi des procès-verbaux des délibérations du Comité de Mission qui seront signés par le Président du Comité et un autre membre. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux seront valablement certifiées par le Président du Comité.

Au titre de son fonctionnement le Comité, pourra établir tout règlement intérieur qu'il jugera utile.

17.5. Organisme tiers indépendant

Le Président de la société désignera, après consultation du Comité de Mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires un organisme tiers indépendant chargé de la vérification des objectifs visés aux articles 3.2 et 3.3 des présents statuts lequel exercera sa mission conformément aux dispositions de l'article R.210-21 du Code de commerce.

ARTICLE 18. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

18.1. Le Président et les dirigeants doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues soit directement ou indirectement, soit par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux

comptes présentent aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année collectivement sur ce rapport à la majorité des voix des associés au moment de l'approbation des comptes, l'intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président, d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

18.2. A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux autres dirigeants de la société, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 19. COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Assemblée Générale ordinaire désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 20. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

20.1. Compétence des associés

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- toutes modifications des statuts, en particulier, la modification de l'objet social, le changement de dénomination sociale, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la transformation, la dissolution de la société ;
- la nomination, le renouvellement, la révocation des commissaires aux comptes ;
- la nomination, le renouvellement et la révocation du Président et des autres dirigeants (en ce compris les directeurs généraux) ;
- nommer et révoquer ad nutum le ou les directeurs généraux et fixer leurs rémunérations ;
- l'approbation des comptes annuels et, le cas échéant, l'affectation des bénéfices et des réserves ;
- la fixation du montant de jetons de présence à allouer aux administrateurs ;
- l'émission d'un emprunt obligataire ;
- la création d'un conseil d'administration, la nomination et la révocation de ses membres ;

- toutes autres modifications des statuts, sous réserve de l'article 4 susvisée (transfert du siège social).

20.2. Modes de délibérations - Quorum - Majorité

20.2.1. Quorum - Majorité

- **Quorum**

L'assemblée des associés ne délibère valablement, sur première convocation, que si les associés présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

- **Majorité**

(a) Décision requérant l'unanimité

Les décisions emportant adoption ou modification des clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé par cession forcée de ses actions et la suspension des droits non pécuniaires dans les cas prévus par la loi, ne peuvent être valablement prises qu'à l'unanimité des associés.

(b) Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, toutes les décisions des associés ayant pour objet de modifier les statuts, à l'exception de celles requérant l'unanimité visées à l'alinéa précédent.

Les décisions dites extraordinaires ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des deux tiers du total au moins des droits de vote existants.

(c) Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, toutes les autres décisions collectives des associés.

Les décisions dites ordinaires ne peuvent être adoptées qu'à la majorité de plus de la moitié du total des droits de vote existants.

20.2.2. Règles de délibérations

Les décisions de la collectivité des associés sont prises à l'initiative du Président ou du conseil d'administration. Les associés prennent leurs décisions soit en assemblée réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle), soit par acte sous seing privé signé par chacun des associés (ou son mandataire).

Les commissaires aux comptes ou un mandataire de justice peuvent également convoquer l'assemblée des associés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du Code de Commerce relatives aux sociétés commerciales.

(a) Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

La convocation est faite par tous moyens quinze jours avant la tenue de l'assemblée.

Le commissaire aux comptes est convoqué quinze jours avant la tenue de l'assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'assemblée peut toutefois se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par l'auteur de la convocation ou un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou toute autre personne désignée à cet effet. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou télex. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Il est signé une feuille de présence dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pour les sociétés anonymes.

(b) Consultation écrite

Les associés disposent d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date d'envoi (par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve) des projets de décisions pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé pour chaque décision par les mots « oui ou non » sous le texte de chacune des décisions proposées. La réponse dûment datée et signée par les associés est adressée à la personne qui a pris l'initiative de la consultation, par télécopie ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de ladite réponse.

Une décision est considérée comme adoptée si elle a été approuvée dans les conditions visées à l'article 20.2.1. (Majorité).

(c) Délibérations par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle)

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence, la personne ayant pris l'initiative de la consultation établit dans les meilleurs délais, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance comportant les indications figurant à l'article 20.3 ci-après.

La personne ayant pris l'initiative de la consultation en adresse une copie par télécopie ou tout autre moyen à chacun des associés. Les associés ayant participé aux délibérations lui en retournent une copie, dans les meilleurs délais, après signature, par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter

la preuve. En cas de mandat, une preuve des mandats lui est également envoyée avant l'ouverture des délibérations par télécopie ou tout autre moyen permettant d'en rapporter la preuve.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées par les associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social.

Une décision est considérée adoptée si elle a été approuvée dans les conditions prévues à l'article 20.2.1. Elle est réputée être prise à l'endroit où se trouve le Président de la séance.

(d) Signature d'un acte sous seing privé

Les décisions collectives, de quelque nature qu'elles soient, peuvent valablement résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés, en ce compris par voie électronique conformément aux articles 1366 et 1375 du Code civil. Si le Président n'est pas associé, cet acte devra lui être communiqué dans les meilleurs délais.

20.3. Procès-verbaux et feuille de présence

Une feuille de présence à l'assemblée est émargée par les associés présents et les mandataires. Les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance sont annexés à cette feuille de présence qui est certifiée exacte par le Président de séance.

Les décisions collectives des associés, quelque soit le mode de délibération, sont constatées par des procès-verbaux retranscrits sur un registre coté et paraphé. Ces registres sont tenus au siège de la société et sont signés par le Président de séance.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, le nom des associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, le cas échéant le nom du Président de séance ainsi que le texte des résolutions, et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption, abstention ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

ARTICLE 21. DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

21.1. L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation ou assemblée, au moins huit jours à l'avance.

21.2. Chaque associé peut à tout moment consulter au siège social les états comptables et documents sociaux. Il peut en prendre copie.

21.3. Tout associé peut poser par écrit aux commissaires aux comptes des questions relatives à la gestion et la bonne marche de la société. Il peut notamment les interroger au moment de l'approbation des comptes annuels. Les commissaires aux comptes devront répondre aux questions posées dans un délai raisonnable et en tout état de cause, avant la date de la délibération concernant l'approbation des comptes annuels.

21.4. Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à cette approbation.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 22. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 23. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, avec les informations légalement prescrites.

Tous les documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales. Le Président devra en outre, s'il y a lieu, réunir les représentants du comité d'entreprise préalablement à l'approbation des comptes annuels.

ARTICLE 24. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le conseil d'administration doit soumettre l'approbation des comptes à la collectivité des associés dans les 6 mois de la clôture de l'exercice.

Après approbation des comptes de l'exercice et constatation d'un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des associés décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 25. PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que

des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des associés.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

TITRE VI

CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 26. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision est prise à la majorité requise pour l'adoption des décisions extraordinaires par décision collective d'associés dans les conditions de délibérations prévues par l'article 20.2.1.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions simplifiée, et dans le délai fixé par l'article L. 225-248 du Code de Commerce, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27. TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 28. DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision collective des associés.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le Ministère public. Le Tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour procéder à une augmentation de capital; il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

Enfin, la dissolution de la société peut également être prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. La dissolution met fin aux fonctions du Président et du conseil d'administration.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par la collectivité des associés aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation", ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société, faite par déclaration au greffe du Tribunal de commerce par l'associé unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 29. CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou cours de sa liquidation, soit entre les associés, la Direction et la société, soit entre les associés eux-mêmes seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du ressort du siège social.

* * *